

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

Como vimos, os **portugueses** não são considerados naturalizados mas **equiparados a brasileiros**, com base no referido dispositivo, pois ainda não adquiriram a nacionalidade brasileira, apesar de poderem fazê-lo.

A Constituição buscou ainda estabelecer uma isonomia entre os brasileiros natos e naturalizados, no § 2º do art. 12:

Art. 12.....

§ 2º - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, *salvo nos casos previstos nesta Constituição.*

Uma das exceções está justamente na reserva de determinados cargos políticos para brasileiros natos, prevista no § 3º do art. 12. O quadro destacado logo a seguir apresenta outras prerrogativas inerentes ao brasileiro nato:

Art. 12.....

§ 3º - São **privativos de brasileiro nato os cargos:**

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas;

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Os Presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal figuram no rol do art. 12, §3º, por comporem a **linha de substituição do Presidente da República**, em suas ausências.



Fique ligado!

Como você sabe, as bancas são "macaco velho" e vão tentar te engabelar de qualquer jeito. Por isso, é importante que você guarde as dicas a seguir:

I) os cargos de **Presidente e Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral** (que são originários do Supremo Tribunal Federal, nos termos do parágrafo único do art. 119, I, "a", da CF), além de um **terceiro Ministro do STF** que compõe o colegiado do TSE:

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, escolhidos:

I - mediante eleição, pelo voto secreto:

a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;

II) o **Presidente do Conselho Nacional de Justiça** (que é o Presidente do STF, nos termos do art. 103-B, I), **nunca membros do Superior Tribunal de Justiça.**

III) E os **membros do Superior Tribunal Militar** são necessariamente brasileiros natos? **Não todos**, pois alguns não se originam do oficialato das Forças Armadas, já que **cinco de seus membros são civis**, nos termos do art. 123 da CF! Apenas **os 10 membros oficiais das Forças Armadas** é que deverão ser brasileiros natos.

IV) Também o **Conselho da República**, órgão superior de consulta do Presidente da República, possui, dentre seus membros, **seis cidadãos brasileiros natos**, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução (**art. 89, VII, CF**).

V) Note ainda que o **art. 222** estabelece que a **propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão** sonora e de sons e imagens é **privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos**, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. Os parágrafos ainda versam sobre participação acionária e responsabilidade editorial:

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)

§ 2º - A participação referida no parágrafo anterior só se efetuará através de capital sem direito a voto e não poderá exceder a trinta por cento do capital social.

§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)

VI) O cargo de **Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas** é de **brasileiro nato**. Trata-se de um Órgão do Ministério da Defesa do Brasil, que centraliza a coordenação dos comandos das Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica. É regido pela Lei Complementar 136/2010, com suas diretrizes delineadas na Portaria nº 1429.

O chefe do EMCFA é indicado pelo ministro da Defesa e nomeado pelo Presidente da República, e será ocupado por um oficial-general do último posto (quatro estrelas) tanto da ativa, como da reserva, sendo, portanto, cargo privativo de brasileiro nato. Se for da ativa, irá automaticamente para a reserva após a nomeação, como também acontece com os comandantes de cada uma das Forças.

Não se esqueça que o art. 5º, LI, admite a **extradição** de brasileiro naturalizado mas não do brasileiro nato:

Art. 5º....

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

Não precisam ser brasileiros natos:

I) o cargo de **Ministro de Relações Exteriores**, que oficia no Palácio do Itamaraty, pode ser exercido por brasileiro naturalizado ou português equiparado, pois não se trata necessariamente de diplomata mas sim de titular de cargo de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República. Questãozinha recorrente nas provas.

II) **Deputados e Senadores** também poderão ser brasileiros naturalizados ou portugueses equiparados, desde que não sejam os Presidentes da Câmara ou do Senado. O Congresso Nacional já teve parlamentares portugueses, como o deputado José Lourenço (PDS), eleito em 1982.

III) **Prefeitos e Governadores** podem ser também brasileiros naturalizados. A cidade de Palmas elegeu em 2012, e reelegeu, em outubro/2016, o Colombiano Carlos Amastha como Prefeito. Mas, neste caso, ele também era brasileiro naturalizado, condição indispensável à aquisição de direitos políticos por estrangeiro que não seja português equiparado e consequentemente poder concorrer a cargo eletivo.

Agora vamos treinar um pouco



Veja como foi cobrado!

(QUADRIX/Assistente Administrativo (CRMV AM)/2020) Helmer e Lindy, estrangeiros, casados, estavam a serviço de seu país no Brasil. Lindy, grávida de oito meses, teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o parto na cidade de Manaus-AM. O filho nasceu saudável e foi batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar no país de seus pais. Anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, onde conheceu Ana, brasileira nata, com quem se casou. O casal Carlos e Ana retornou ao país dos pais de Carlos e lá teve um filho, chamado João.

Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

Carlos, por ter nascido no Brasil, será considerado como brasileiro nato.

Incorreta, pois como os pais de Carlos estavam a serviço de seu país no momento de seu nascimento em território brasileiro, ele não é brasileiro nato (art. 12, I, "a", CF/1988). O fato de ter retornado ao Brasil não permite a aquisição da nacionalidade originária. Nesse caso, só poderia pleitear a naturalização, desde que atendidos os requisitos do art. 12, II, "a" e "b":

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

...

II - naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Isso porque o Brasil adotou o critério do *ius soli*, como regra, segundo o qual são brasileiros natos os nascidos em território brasileiro, mitigado por algumas exceções decorrentes do critério do *ius sanguinis* e abrangendo o chamado critério funcional.

(FCC/PROCURADOR MUNICIPAL/PGM TERESINA/PI/2010) A aquisição da nacionalidade ocorre pelo critério *ius solis*, de modo que qualquer pessoa nascida no território brasileiro, mesmo que filho de estrangeiros, terá a nacionalidade primária imposta, independentemente de sua vontade.

Segundo o art. 12, I, "a", são brasileiros natos os nascidos em território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, **desde que estes não estejam a serviço de seu país**. Portanto, não há atribuição da nacionalidade brasileira ao filho nascido em território nacional, quando os pais estejam em missão oficial ou a serviço de seu país de

origem. Trata-se de exceção à regra geral do *ius solis*.

Gabarito: **Errado**.

(CESPE/TÉCNICO FORENSE/SEGESP/AL/2013) Como regra geral para a outorga da nacionalidade originária, o Brasil adota o critério do *ius solis*, ou critério da territorialidade, admitindo, porém, em algumas situações, o critério do *ius sanguinis* (origem sanguínea).

O critério do "direito do solo" é o que prepondera, nos termos do art. 12, I, "a", com a possibilidade de incidência do "direito de sangue" do art. 12, I, "b", para aquisição da nacionalidade originária (brasileiro nato).

Gabarito: **Certo**.

(CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ANATEL/2009) Mário, casado com Ângela, é analista administrativo da ANATEL e esteve a serviço dessa agência em Paris nos meses de outubro e novembro de 2008, quando, nesse período, nasceu seu filho Lúcio, em hospital de Brasília.

Com base na CF, julgue os itens seguintes, relativos à situação hipotética acima.

Lúcio é brasileiro nato.

Com efeito, Lúcio é brasileiro nato, tanto porque nasceu em território nacional, quanto seria também se tivesse nascido em Paris, mas registrado em repartição consular brasileira, nos termos do art. 12, I, "c":

Art. 12, I - São brasileiros natos: c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

Gabarito: **CERTO**.

Resumo

Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados

1. Equiparação de portugueses

- Portugueses são **equiparados** a brasileiros, mas **não são considerados naturalizados**.
- Base: Art. 12, §1º da CF.

2. Regra de isonomia

- **Art. 12, §2º:** A lei não pode fazer distinção entre natos e naturalizados, **salvo** nos casos previstos na Constituição.

3. Cargos privativos de brasileiros natos (Art. 12, §3º)

- Presidente e Vice-Presidente da República
- Presidente da Câmara dos Deputados
- Presidente do Senado Federal
- Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
- Carreira diplomática
- Oficial das Forças Armadas
- Ministro de Estado da Defesa

4. Observações importantes

- **Presidentes do STF, Câmara e Senado** são listados pois fazem parte da linha de substituição do Presidente da República.
- **TSE:** Presidente e Vice-Presidente do TSE são ministros do STF, portanto devem ser brasileiros natos.
- **CNJ:** Presidido pelo Presidente do STF, que é brasileiro nato.

5. Superior Tribunal Militar

- **Somente os oficiais das Forças Armadas (10 membros)** devem ser brasileiros natos.
- **Cinco membros civis** não precisam ser natos.

6. Conselho da República (Art. 89, VII)

- Composto por **seis cidadãos brasileiros natos**, maiores de 35 anos.

7. Empresas jornalísticas e de radiodifusão (Art. 222)

- Propriedade restrita a:
 - Brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos.
 - Empresas brasileiras com sede no país.
- Pelo menos **70% do capital** deve pertencer a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos.
- **Responsabilidade editorial** é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos.

8. Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA)

- Cargo **privativo de brasileiro nato**.
- Nomeado pelo Presidente da República após indicação do Ministro da Defesa.

9. Extradição (Art. 5º, LI)

- **Brasileiros natos:** Não podem ser extraditados.
- **Naturalizados:** Podem ser extraditados:
 - Por crime comum praticado antes da naturalização.
 - Por tráfico ilícito de entorpecentes.

10. Cargos que não exigem ser brasileiro nato

- **Ministro de Relações Exteriores:** Pode ser naturalizado ou português equiparado.
- **Deputados e Senadores:** Podem ser naturalizados ou portugueses equiparados.
- **Prefeitos e Governadores:** Podem ser brasileiros naturalizados.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
